

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4310 -
4311/2530

นายสุวิทย์ กัลยาณธรรม กับพวก
นายสมชาย สีนมาก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 442, มาตรา 443

จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยประมาณห้าบาทห้าบาทที่ 3 แพทย์โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าตรวจแล้วมีความเห็นว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างโจทก์ที่ 3 ไม่ยอมให้ตัด
ได้ออกจากโรงพยาบาลไปรักษาหามกระดูกทางไสยศาสตร์อยู่ประมาณ 1 เดือนไม่
หาย จึงไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลยาสูบแพทย์ได้ตัดขาโจทก์ที่ 3 ทั้งสองข้างการที่
โจทก์ที่ 3 ไม่ยอมตัดขาทั้งสองข้างแล้วไปรักษากับหามกระดูกทางไสยศาสตร์นั้น
เป็นเรื่องความเชื่อของโจทก์ที่ 3 ที่จะเลือกรักษาเช่นนั้นได้เมื่อรักษากับหามกระดูก
ทางไสยศาสตร์ไม่หายจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลยาสูบโดยแพทย์ตัดขาทั้งสองข้าง
ย่อมเป็นผลจากการทำละเมิดโดยตรงของจำเลยที่ 1 มิใช่เหตุแทรกซ้อนจำเลยต้อง
ชดเชยค่ารักษาที่โจทก์ที่ 3 ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับหามกระดูกทางไสยศาสตร์
รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทั้งสอง และค่าใช้จ่ายที่มารดาโจทก์ที่ 3 ไป
ดูแลโจทก์ที่ 3 ขณะรักษาตัวอยู่ในที่ต่างๆและพาโจทก์ที่ 3 ไปยังสถานพยาบาลต่างๆ
และพากลับบ้านด้วย

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความว่า โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนรับนายวรวิฑูร กัลยาณธรรม เป็นบุตรบุญธรรม โจทก์ที่ 2 เป็นมารดาของนายวรวิฑูรจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 9 น-0290 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2521 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ก - 6460 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายวรวิฑูรเป็นผู้ขับขี่และโจทก์ที่ 3 นั่งซ้อนท้ายนายวรวิฑูร ถึงแก่ความตายทันที ส่วนโจทก์ที่ 3 ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้าง โจทก์ที่ 1 เสียค่าพาหนะ ค่าทำศพ ค่าฝังศพ เป็นเงิน 27,060 บาท โจทก์ที่ 2 ขาดค่าอุปการะ เป็นเงิน 72,000 บาท โจทก์ที่ 3 ถูกตัดขาทั้งสองข้างต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลเป็นเวลา 4 เดือนเศษ จ่ายค่ายาและค่ารักษาทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลเป็นเงิน 17,685 บาท ค่าแก้อีสำหรับคนถูกตัดขาและค่าพาหนะเป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,685 บาท โจทก์ที่ 3 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขอดิดค่าขาดรายได้เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าทนายทนายธรรมาน 100,000 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 27,060 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2522 ซึ่งเป็นวันที่(จำเลย) ได้รับคำบอกกล่าวจากโจทก์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,340 บาท และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่โจทก์ที่ 2 ในอัตราเดือนละ 1,200 บาท นับแต่เดือนมกราคม 2522 ถึงเดือนธันวาคม 2526 รวม 5 ปี เป็นเงิน 72,000 บาท ให้จำเลยที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 3 รวม 722,685 บาท เว้นแต่ถ้าจำเลยที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 3 เป็นจำนวนเท่าใดก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวนที่ยังขาดอยู่

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การทั้งสองสำนวนว่า เหตุไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เกิดจากความประมาทของนายวรวิธ โจทก์ทั้งสามไม่ได้เสียหายมากตามฟ้อง โจทก์ที่ 2 ไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้ว เพราะโจทก์ที่ 2 มอบอำนาจการปกครองนายวรวิธให้อยู่ในความดูแลของโจทก์ที่ 1 ที่โจทก์ที่ 3 ถูกตัดขาไม่ใช่เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุในคดีนี้ แต่เกิดจากโจทก์แทรกซ้อนซึ่งมีอยู่ก่อนและเป็นความประมาทของโจทก์ที่ 3 ด้วย โจทก์ที่ 3 จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุที่ต้องเสียค่าพิการจำนวน 100,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 3 ให้การทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยที่ 2 โดยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมและความเสียหายให้บุคคลภายนอกแทนจำเลยที่ 2 แต่ละครั้งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 27,060 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าขาดไร้อุปการะ แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 72,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 721,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท แทนโจทก์ทั้งสามด้วย

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 27,060 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 72,000 บาท ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 481,000 บาท แต่เฉพาะจำเลยที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบโจทก์ที่ 1 จำนวน 4,665.03 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 12,412.50 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 82,922.42 บาท กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของจำนวนเงินที่จำเลยแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสามนับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ทั้งสามเป็นเงิน 2,000 บาท

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า สำหรับเรื่องค่าเสียหายที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์ทั้งสามไม่เสียหายเท่าศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น เห็นว่า ค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าทำศพของโจทก์ที่ 1 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสาม ร่วมกันชดใช้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 27,060 บาท เต็มตามฟ้อง คดีสำหรับโจทก์ที่ 1 ทุณหัตถ์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 258 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมี ปัญหาวินิจฉัยเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 แล้วได้วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่รถยนต์ชนกันเกิดขึ้นเพราะความประมาท ของจำเลยที่ 1 และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายของโจทก์ที่ 3 ใน ส่วนของค่ารักษาพยาบาลว่า สำหรับค่าเสียหายของโจทก์ที่ 3 ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ฟังได้ว่ารถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ชนโดยประมาทเลนเล่อทับขาโจทก์ที่ 3 ทั้งสอง ข้าง โจทก์ที่ 3 ว่าแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตรวจแล้วมีความเห็นว่าจะต้องตัด ขาขวาตั้งแต่บริเวณเหนือเข่า ส่วนขาซ้ายต้องรอดูผลการรักษาก่อน แต่ต้องตัด จะ ตัดตั้งแต่บริเวณไหนตอนนั้นยังไม่ทราบ แสดงว่า แพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ก็มีความเห็นว่าจะต้องตัดขาทั้งสองข้างซึ่งโจทก์ที่ 3 ไม่ยอมให้ตัด จึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปรักษาหมีกระดูกทางไสยศาสตร์อยู่ประมาณ 1 เดือน ไม่หายจึงไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลยาสูบ แพทย์ได้ตัดขาโจทก์ที่ 3 ทั้งสองข้าง เห็นว่าการที่โจทก์ที่ 3 ไม่ยอมตัดขาทั้งสองข้างตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในตอนแรกแล้วไปรักษาตัวกับหมีกระดูกทางไสยศาสตร์นั้น เป็นเรื่องความเชื่อของโจทก์ที่ 3 ที่จะหายได้โดยไม่ต้องตัดขา เป็นสิทธิของโจทก์ที่ 3 ที่จะเลือกวิธีการรักษาเช่นนั้นได้ เมื่อรักษากับหมีกระดูกทางไสยศาสตร์ไม่หายจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลยาสูบ โดยแพทย์ตัดขาทั้งสองข้างของโจทก์ที่ 3 นั้น เห็นว่าเป็นผลจากการทำละเมิดโดยตรงของจำเลยที่ 1 มิใช่มีเหตุแทรกซ้อนดังจำเลยฎีกาส่วนวิธีการรักษาโดยหมีกระดูกทางไสยศาสตร์ต้องใช้แพทย์แผนปัจจุบันให้การรักษาร่วมด้วยนั้นสุดแต่แต่วิธีการรักษาของแต่ละคน จำเลยก็ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าการรักษาโดยหมีกระดูกทางไสยศาสตร์กรณีของโจทก์ที่ 3 นั้น ไม่ได้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาร่วมด้วยแต่ประการใด ดังนั้น จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต้องชดเชยค่ารักษาที่โจทก์ที่ 3 ต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับหมีกระดูกทางไสยศาสตร์ตามจำนวนที่โจทก์ที่ 3 นำสืบ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลยาสูบและค่าใช้จ่ายที่มารดาโจทก์ที่ 3 ไปดูแลโจทก์ที่ 3 ขณะรักษาตัวอยู่ในที่ต่าง ๆ และพาโจทก์ที่ 3 ไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ และพาโจทก์ที่ 3 กลับบ้านด้วย ซึ่งเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ 21,000 บาท ชอบแล้ว

พิพากษายืน ให้ยกฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาสำหรับส่วนที่ยกฎีกาดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 กับให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาสำนวนละ 1,000 บาท แทนโจทก์สำหรับโจทก์ที่ 3 เนื่องจากได้ฟ้องคดีอย่างคนอนาถา จึงให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องใช้แทนโจทก์ที่ 3 ต่อศาลในนามของโจทก์ที่ 3

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>